

1502162-40.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Cecilia Pinheiro da Fonseca

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... que a partir do veículo utilizado para o furto e das imagens de câmera de segurança conseguiram encontrar a acusada trafegando com o veículo, oportunidade em que foram à sua residência e encontraram o computador e outros pertences de outras vítimas.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de modo que a única solução possível para o presente caso é a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL - BARRA FUNDA

3ª Vara Criminal

1502162-40.2020.8.26.0050 - pág.

SENTENÇA

VISTOS.

JOANA CRISTINA BASTOS MARIANO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal porque nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas na denúncia, teria agido da forma ali também descrita.

A denúncia foi recebida, a ré foi citada e ofereceu defesa prévia.

Ratificado o recebimento da denúncia, nesta data foram ouvidas a vítima e uma testemunha, sendo, por fim, a ré interrogada.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação da ré. A Douta Defesa, por sua vez, requereu a absolvição da acusada e formulou pedidos subsidiários.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido acusatório é procedente.

A materialidade encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação, além da prova oral colhida em sede policial e em Juízo.

Não há dúvida, outrossim, acerca da autoria do crime patrimonial descrito na denúncia.

A ré, silente na fase policial, ouvida em Juízo, confessou a prática, integralmente.

E a admissão da acusada encontra respaldo nos demais elementos de prova presentes

nos autos, que permitem a condenação, nos termos da denúncia, sem espaço para absolvição nem desclassificação.

A vítima confirmou os termos da denúncia, dizendo que no período vespertino, uma mulher desconhecida teria adentrado no seu apartamento pela janela da sala e subtraído de seu interior um computador completo da marca LG. informou que a ação foi filmada pelas câmeras de segurança do prédio. Disse que recuperou o computador graças aos policiais civis que entraram em contato.

Os policiais civis Ronaldo e Júlio, ambos ouvidos em solo policial e o primeiro também em Juízo, informaram que a partir do veículo utilizado para o furto e das imagens de câmera de segurança conseguiram encontrar a acusada trafegando com o veículo, oportunidade em que foram à sua residência e encontraram o computador e outros pertences de outras vítimas.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de modo que a única solução possível para o presente caso é a condenação, nos termos da denúncia, não havendo que se falar em absolvição, desclassificação nem em concessão de qualquer privilégio ou redução de pena, já que a ré registra maus antecedentes e é reincidente.

A acusada foi encontrada na posse do bem subtraído e os depoimentos colhidos, incluindo a confissão, autorizam a condenação.

Certa a condenação, passo à dosimetria das penas.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, notadamente o fato de a acusada registrar maus antecedentes, com impacto na ordem social, tem-se que a pena base deve ser fixada acima do patamar mínimo cominado à espécie, totalizando um ano e dois meses de reclusão e pagamento de onze diárias.

Na segunda fase da dosimetria, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, nada havendo a modificar.

Por fim, à míngua de outras circunstâncias que alterem a pena, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno-a definitiva.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante dos maus antecedentes registrados e da reincidência da ré, que não recomendam a benesse.

A ré descontará a reprimenda em regime inicial SEMIABERTO, atenta aos maus antecedentes e à reincidência.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR a acusada JOANA CRISTINA BASTOS MARIANO,, como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Faculto à acusada o recurso em liberdade

Oportunamente, expeçam-se guia de recolhimento e mandado de prisão.

Transitada em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 7 de dezembro de 2022.

Juiz de Direito: Dr. Cecilia Pinheiro da Fonseca

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA